

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 568/2536

นายวิชาญ โตวรรณกนิษฐ์

โจทก์

บริษัทแควาสตาร์ จำกัด

จำเลย

บริษัทแควาสตาร์ จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจ ในการรับฟังคำพยาน เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยคดีขัดกับหลักกฎหมายเรื่อง ภาระการพิสูจน์และการรับฟังพยาน โปรดมีคำสั่ง ให้รับอุทธรณ์ของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 49 แผ่นที่ 2)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้าง แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน 10,596 บาท ค่าชดเชย เป็นเงิน 17,340 บาท และค่าเสียหายเป็นเงิน 20,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 40)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 47)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยพยานหลักฐานในสำนวนแล้วฟังว่า ข้อความที่กรอกลงในใบรับรองแพทย์นั้นไม่ปลอม การที่จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์เบิกความเพียงปากเดียว ยืนยันว่าแพทย์ผู้ตรวจได้ลงลายมือชื่อทั้งหมดในใบรับรองแพทย์ โดยมีได้นำแพทย์ผู้ลงความเห็นและลงลายมือชื่อมาเบิกความรับรอง ศาลแรงงานกลางจะใช้ดุลพินิจรับฟังว่าใบรับรองแพทย์ เป็นเอกสารที่ถูกต้องไม่ได้นั้น เป็นการโต้แย้งดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง อันเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยพยานหลักฐานในสำนวนแล้วฟังว่า ข้อความที่กรอกลงในใบรับรองแพทย์นั้นไม่ปลอม การที่จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์เบิกความเพียงปากเดียว ยืนยันว่าแพทย์ผู้ตรวจได้ลงลายมือชื่อทั้งหมดในใบรับรองแพทย์ โดยมีได้นำแพทย์ผู้ลงความเห็นและลงลายมือชื่อมาเบิกความรับรอง ศาลแรงงานกลางจะใช้ดุลพินิจรับฟังว่าใบรับรองแพทย์ เป็นเอกสารที่ถูกต้องไม่ได้นั้น เป็นการโต้แย้งดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง อันเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ณรงค์ ตันติเตมิต-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ประพัฒน์ อุฑูภาพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ